2024年2月，COVID-24病毒在臺灣爆發大規模流行。為了即時疏散人流，避免人群過度聚集，臺灣政府在醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8類場所中廣泛設置監視器。一但觀測到人潮過度密集，系統就會自動發出「此處人潮擁擠，請保持社交距離」的語音廣播由於臺灣人民的高度配合，該系統獲得了極佳的防疫成效。2024年7月疫情終結後，為了有效利用這些科技設備，立法院修改了警察職權行使法（下稱警職法）第10條第1項：「在偵查犯罪、維護治安的必要範圍內，警察得利用公眾得出入之公共場所的攝影工具蒐集資斜，並得以人工智慧系統分析蒐集資料中的個人臉部特徵、識別個人身分。」請分析警職法第10條第1項的實體合憲性。（30分）

＜113台大＞

一、 警職法第 10 條第 1 項（下稱系爭規定）違憲

(一) 系爭規定限制人民之資訊隱私權

1. 基於人格發展自由之維護，為保障個人生活私密領域免於國家與他人侵擾及個資之自主控制，隱私權受憲法第 22 條所保障。其中就個人自主控制個資之資訊隱私權而言，乃保障人民決定是否揭露其個資、及在何種範圍內、於何時、以何種方式、向何人揭露之決定權，並保障人民對其個資之使用有知悉與控制權及資料記載錯誤之更正權（釋字 603 參照）。申言之，就個資之蒐集應有同意與否之事前控制權，就其利用亦有事後控制權，包括請求刪除、停止利用或限制利用個資之退出權（111 憲判 13 參照）。又隱私權以得合理期待於他人者為限，於公共領域亦同受保障（釋字 689 參照）。

2. 系爭規定授權於公共場所廣設監視器，並攝錄民眾臉部特徵加以電腦分析、識別，使其無從事前同意或事後控制，已嚴重干預人民資訊隱私權，不因係於公共場域實施而異其保障。

3. 或有謂人之相貌本無時不暴露於眾人觀看之下，不得合理期待其屬於隱私權保障範圍。惟此應屬誤解，蓋個人資訊不因公開即不受保護，況經過現代資通技術之處理，面部特徵資訊可能與其他個資拼湊、串聯，用以開啟個人檔案，而使人民之生活軌跡於長期監看下無所遁形，自應予保障（釋字 603 林子儀大法官協同意見書參照）。

(二) 系爭規定違憲侵害人民資訊隱私權

1. 本件應採嚴格審查標準

(1) 按資訊隱私權之干預應就該個資之性質，即其是否涉及私密敏感事項、或易與其他資料結合為詳細之個人檔案，而定其審查標準（釋字 603 參照）。

(2) 準此，釋字 603 號因指紋人各不同、終身不變、居於開啟完整個人檔案鎖鑰地位之特性，就強制按捺指紋採中度審查標準；111 憲判 13 復考量健保資料足以模擬建構其人格圖像，且具私密敏感與潛在延伸影響資料主體社會、經濟生活之特質，其所致生危害結果之嚴重性尤甚於指紋，故採嚴格審查標準。

(3) 查臉部特徵亦屬人各不同、終身不變，居於開啟完整個人檔案鎖鑰之地位，又系爭規定以人工智慧系統分析此等個資，進而用於犯罪偵查，其**人格剖繪**（personal profiling）之效果及對個人社會生活之潛在衝擊均不亞於健保資料，是本件自應採嚴格審查標準。

2. 系爭規定反比例原則

(1) 系爭規定以偵查犯罪、維護治安為目的，似屬重要公益。惟本文以為，其並非基於合理之危害預測，而為事先廣泛蒐集，且此等理由可以無限正當化更深入的國家監控，進而於創造「零犯罪」社會之同時亦走向全面監視之透明社會，應屬**憲法所禁止之目的**（釋字 603 林子儀大法官協同意見書參照）。

(2) 退步言，縱認治安理由已構成特別重要公益，不論犯罪情節嚴重程度一律事先無差別蒐集，亦屬**籠統、過寬之手段剪裁**；系爭規定不區分各種犯罪制裁或預防之需求，而提供警察機關質與量不等之資料，且毫無去識別化措施（畢竟身分識別正是系爭規定之本意），亦違反**最小蒐用原則及國家去識別化義務**（111 憲判 13 參照）。

(3) 又，現代都市廣設監視器已成常態，人民倘因此無從行使事前同意，**事後退出權**應係個人資料自主之最後防線，惟系爭規定對此沉默，應認其不符衡平性要求（111 憲判 13 黃昭元大法官不同意見書參照）。

(4) 又特定基本權之保障倘以國家提供組織及程序上保護機制為前提，該等制度亦屬基本權限制之正當法律程序及最小

侵害手段要求之一環（111 憲判 13 許宗力大法官不同意見書參照）。系爭規定非**訂於專法**（警執法係規定警察職權之一般性法律）、未禁止法定**目的外利用**，亦無**獨立監督機制**等**資安維護**之設計，不僅有違比例原則，亦牴觸**釋字 603 之明確意旨**。

某甲為一非原住民女性，參加 107 年公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試消防警察人員類別考試（下稱「系爭考試」）獲錄取，於內政部消防署訓練中心受訓期間，經該中心檢測其身高，再安排至衛生福利部南投醫院進行體格複檢結果，以其身高只有 158.9 公分而不到 160 公分，不符公務人員特種考試一般警察人員考試規則第 8 條第 1 款（下稱「系爭規定」）對非原住民女性所設之身高標準，爰由訓練中心報請消防署函送公務人員保障暨培訓委員會（下稱保訓會）廢止聲請人之受訓資格。甲不服，針對系爭廢止處分，提起訴願與行政訴訟。

訴訟中，甲之主張略以：

(一)消防警察工作之內容多須團隊分工合作，分工過程中有許多工作與身高無絕對關聯；且工作所需之車輛、器械，在實際利用、操作時，不同身高所造成的使用效能差異，亦未經客觀科學分析佐證。

(二)又即令身高確不利消防救災工作完成，藉由結訓之學科成績、體能訓練成績、學經歷、專業等作為篩選條件，亦能夠確保系爭規定目的之達成；且設備、工具亦非不得因應使用者身材而調整。

(三)系爭規定在原住民和非原住民間適用不同的身高標準，欠缺科學性證據，且容易加深原住民族之身高較漢人矮小之刻板印象。

被告保訓會之抗辯與輔助參加人消防署之陳述則略以：

(一)消防救災工作危險且複雜多變，各式器具、裝備均有一定標準化規格，消防人員須服膺各項勤務，並能及時有效操作各項器材設備，始能達成保護人民生命、財產安全之目的；若尚待調整設備、器具，將影響緊急救災之時效，甚至危害現場人員及公眾之安全。

(二)系爭規定因應政府照顧原住民之政策，且考量原住民平均身高較一般國民為低，為符合實質平等原則而為之優惠性差別待遇。

(三)就公務人員任用資格考試而言，為確保相關考試及格者具有執行公務所需之知識、能力及身高限制，考試主管機關就考試資格及方法之規定，有權依其專業考量而為適當之判斷。是如何充分運用有限訓練資源於培養適合擔任消防警察之人員，以符合用人機關之特殊需要，達到為國掄才、育才之目的，考試機關自有其一定之政策決定空間，第三人不得擅以自己之判斷代替考試機關之判斷，而指其不合法。系爭規定在考試機關充分運用有限訓練資源於培養適合擔任消防警察之人員之政策決定空間內。

試問：系爭規定是否合憲？（30 分）

《公務人員考試法》第 7 條

高等、普通、初等考試及特種考試規則，由考選部報請考試院定之。
前項考試規則包括應考年齡、考試等級、考試類科及其分類、分科之應考資格、體格檢查標準、應試科目、考試方式、成績計算、限制轉調規定等。

《公務人員特種考試一般警察人員考試規則》第 8 條第 1 款

本考試體格檢查有下列情形之一者，為體格檢查不合格：
一、身高：男性不及一六五・〇公分，女性不及一六 〇・〇公分。但具原住民身分者，男性不及一五八 ・〇公分，女性不及一五五 ・〇公分。

＜改編自 113 憲判 6 原因案件＞

一、 系爭規定違憲

(一) 系爭規定限制人民服公職權與平等權

1. 系爭規定限制人民服公職權

(1) 依憲法第 18 條，人民有應考試、服公職之權利，旨在保障人民有依法令經由平等、公開競爭之考試程序，取得擔任公職之資格，進而參與國家治理之權利；有助落實國民主權原則，而屬廣義之參政權。其保障範圍包含公平參與競試與受訓練完足考試程序以取得任職務任用資格之權利（釋字 760 參照）。

(2) 系爭規定排除身高未達一定門檻之人民受訓並擔任警消公職，自已構成服公職權之限制。

(3) 併此敘明者，公職亦屬人民謀生之工作，系爭規定自當同時限制憲法第 15 條保障之職業自由，惟基於特別優於普通之法理，本件僅就服公職權討論。

2. 系爭規定限制人民平等權

(1) 憲法第 7 條保障人民之平等權，禁止國家為恣意之差別待遇。依釋憲實務及通說，其保障範圍不以憲法第 7 條所明示為限。

(2) 系爭規定以身高為分類標準，異其公職任用之效果；又區分性別及原住民身分之有無，適用不同身高限制標準。上開差別待遇均構成人民平等權之限制。

3. 本件應僅以平等權為審查依據

(1) 依學說見解，系爭規範倘同時構成自由權與平等權之限制，應視其係對「部分人」之限制，或對「全部人」之不同程度限制，分別以平等權或自由權審查。蓋於前者情形，對自由權之侵害完全來自分類及差別待遇，可被平等權侵害吸收。

(2) 本件中，系爭規定僅對「部分人」，即身高未達相應限制標準之人，構成基本權限制，其自由權所受侵害完全來自系爭差別待遇措施，僅以平等權審查即足充分評價，並避免評價不一致。

(二) 系爭規定不違反法律保留原則、法明確性原則

系爭規定由公務人員考試法第 7 條授權訂定，顯屬授權範圍內，目的、內容均明確，與法律保留、法明確性原則均無違背。

(三) 系爭規定違憲侵害人民平等權

1. 本件應採嚴格審查標準

(1) 依釋字 794 號解釋，法規範如以種族、性別、性傾向等為分類，因此等分類往往涉及難以改變之個人特徵，或屬受有各種事實上或法律上之排斥或歧視者，或為社會上孤立隔絕之少數且為政治上之弱勢應適用嚴格或較為嚴格之審查標準。111 憲判 4 則明示，法規範如採種族分類而有差別待遇，應適用嚴格審查標準。是系爭規定應以嚴格審查標準為原則。

(2) 或有認為，釋憲實務就性別分類及基於種族分類之優惠性差別待遇，分別採中度及寬鬆審查標準，應優先援用（112 憲判 1、釋字 719 參照）。又本件涉及行政人事權，係行政權固有領域，應尊重行政機關政策性、專業性之判斷，降低司法審查密度。是本件應從寬審查。

(3) 惟本文以為，人民參與國家意思之形成及公務之執行，與公共生活秩序之形塑密切相關，對此權利所為之差別待遇，仍應從嚴審查（釋字 760 參照）。況行政固有權限不應成基本權保障之死角，專業亦不得屏障法治國原則，於案件涉及少數人權利，尤須司法審查照見。綜上，本件應維持嚴格審查。

2. 系爭規定目的有二，均屬特別重要公共利益

(1) 系爭規定旨在確保消防警員具一定體格，以利消防任務執行，進而保障應試者自身、消防同仁及民眾之人身、財產安全，自屬重要公共利益。

(2) 系爭規定為原住民應試者特設較低身高標準，核其目的係為照顧原住民族群之積極歧視矯正措施，具落實實質平等之意義，應屬特別重要公益。

3. 系爭規定之差別待遇與其目的欠缺絕對必要關聯

(1) 以身高為分類標準，係將適任複雜警消人員所需之多元綜合能力，過度概括化為執行體能相關勤務之能力；再將後者過度概括化為固定身高數值，難認與系爭規定目的間具**貼身剪裁**之關聯[1]。縱認身高有利消防任務執行，同等勤務要求亦非其他能力無法補足，服勤所需裝備、工具亦非不可調整，此由系爭規定設定四種身高標準，即顯然可見；進步言，比起救災所必需，系爭規定毋寧係為配合現有人力之平均體格，便利既存規格之沿用[2]，自非最小侵害手段，與救災目的欠缺絕對必要關聯。

(2) 以原住民身分為分類標準，固有助提升原住民警消人員之進用，惟何以僅就警消人員類別特別放寬、為何以身高之生理特徵為放寬對象，其成效及影響均非無疑，考其原由，反有加固族群刻板印象、落入漢族本位主義之嫌[3]，是系爭規定與矯正歧視之目的亦無絕對必要關聯。

(3) 綜上，系爭規定所採分類標準與各規範目的間均欠缺絕對密切關連，已違憲侵害平等權。

---

[1] 111 年度憲民字第 3005 號范秀羽副教授專家諮詢意見書，頁 22。
[2] 范秀羽，註 4，頁 11。
[3] 范秀羽，註 4，頁 12。